

CONSEIL D'ADMINISTRATION, CLUB DES MAÎTRES-NAGEURS SAINT-LAURENT, INC.

Club des Maîtres-Nageurs Saint-Laurent Swim Masters



RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Révision mai 2021

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Date des révisions	Responsables
1999	Présidente Hélène Caty et C.A.
Février 2007	Présidente Hélène Caty et C.A.
Mai 2014	Président Lajos Kovacs et C.A.
Mai 2015	Président Lajos Kovacs et C.A.
Mai 2017	Président Lajos Kovacs et C.A.
Mai 2018	Président Lajos Kovacs et C.A.
Mai 2020	Président Lajos Kovacs et C.A.
Mai 2021	Président Lajos Kovacs et C.A.

RÈGLEMENT NO. 1

Étant les règlements généraux de la Corporation « Club des Maîtres-nageurs Saint-Laurent, Inc. » (ci-après : « Club »), constituée selon les dispositions de la partie III de la Loi sur les compagnies par lettres patentes émises en date du 28ième jour de juin 1982.

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 1.1 – Buts et objectifs

1.1.1 La mission du Club est de perpétuer la passion de la natation par le biais :

- D'un Club qui favorise la mise en forme, la santé, et le plaisir pour tous ses membres (18 ans et plus) dans un environnement agréable et sécuritaire ;
- De séances d'entraînements bien planifiées, structurées et équilibrées, offertes par des entraîneurs certifiés qui aideront chaque membre à atteindre son plus haut niveau de performance personnelle ;
- D'offrir à ses membres l'occasion de participer aux compétitions aux niveaux régional, provincial, national et international, le cas échéant.

1.1.2 Tous les membres du Club, ainsi que son personnel, ont droit à un environnement respectueux. Le harcèlement et la discrimination sont inacceptables et ne seront pas tolérés.

Article 1.2 – Siège social

Le siège social du Club est situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal, au numéro civique 2385, boulevard Thimens.

Article 1.3 – Interprétation

Dans les présents règlements et tout autre règlement du Club, la forme masculine attribuée au texte ou aux fonctions est utilisée pour marquer le genre neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Article 1.4 – Territoire

Le conseil d'administration peut, au besoin, subdiviser un territoire d'opération aux fins du fonctionnement du Club.

Chapitre 2 - Membres

Article 2.1 – Catégories

2.1.1 Le Club reconnaît deux (2) catégories de membres, à savoir :

- Les membres « laurentiens », lesquels sont les nageurs de 18 ans et plus, détenteurs d'une « Carte-loisirs Saint-Laurent » valide et dont le lieu permanent de domicile est situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent ;
- Les membres « non-laurentiens », lesquels sont les nageurs de 18 ans et plus, détenteurs d'une « Carte-loisirs Saint-Laurent » valide et dont le lieu permanent de domicile est situé soit dans un autre arrondissement de la Ville de Montréal ou à l'extérieur du territoire de la Ville de Montréal.

2.1.2 Les membres « laurentiens » doivent constituer au moins 51% de la totalité des membres, tel que décrit dans la « Politique de soutien et de reconnaissance des organismes de Saint-Laurent ».

2.1.3 Au besoin, le conseil d'administration se réserve le droit de refuser l'inscription d'un nouveau nageur « non-laurentien » afin de maintenir le quota mentionné à l'article 2.1.2.

Article 2.2 – Modalités et conditions d'affiliation

Les modalités et conditions d'affiliation pour tous les membres du Club sont celles arrêtées par la Fédération de natation du Québec et inscrites dans son règlement désigné « livre de règlements administratifs » ou toute autre modalité ou condition arrêtée par le conseil d'administration.

Article 2.3 – Cotisation

2.3.1 Le conseil d'administration fixe annuellement, ou sur une autre base, le montant de la cotisation annuelle des membres ainsi que la modalité de versement de cette dernière, s'il y avait lieu.

Le conseil d'administration peut fixer une cotisation différente pour chaque catégorie de membres. Les nageurs ont l'option de s'inscrire soit au volet « compétitif » ou au volet « non-compétitif ».

Tel que décrit dans la « Politique de soutien et de reconnaissance des organismes de Saint-Laurent », les résidents de Saint-Laurent à faible revenu répondant à certains critères d'admissibilité et moyennant une preuve écrite de l'évaluation faite par l'arrondissement de Saint-Laurent, pourront bénéficier d'un rabais de 30% sur les frais de la cotisation annuelle.

2.3.2 Tout retard dans le paiement de la cotisation de la part d'un membre peut entraîner la suspension du membre fautif et le priver de ses droits et privilèges au sein du Club, y compris de son droit de vote s'il en avait un.

- 2.3.3 Un membre qui démissionne, qui est suspendu ou qui est expulsé du Club en vertu des présents règlements ou de tout autre règlement de la Fédération de natation du Québec n'est pas remboursé du paiement de la cotisation.

Article 2.4 – Démission

- 2.4.1 Tout membre peut démissionner du Club en adressant au secrétaire du Club ou au président en cas de vacance à ce dernier poste, une lettre à cet effet. Cette démission prend effet à compter de la date de réception de ladite lettre ou de la date de démission inscrite dans cette lettre, la date la plus éloignée étant celle à retenir.
- 2.4.2 Malgré toute démission, un membre n'est pas libéré de ses obligations financières vis-à-vis le Club, y compris le paiement de sa cotisation, s'il y avait lieu.

Article 2.5 – Expulsion de nageurs

- 2.5.1 Le conseil d'administration peut expulser, pour une période de temps qu'il détermine, tout membre du Club qui, à son avis, ne respecte pas les présents règlements ou tout autre règlement de cette dernière ou de la Fédération de natation du Québec ou dont la conduite est jugée préjudiciable aux intérêts ou à la réputation de cette dernière.
- 2.5.2 Cependant, avant de se prononcer sur une question relative à l'expulsion d'un membre, le conseil d'administration doit aviser par écrit ce dernier de l'heure, de l'endroit et de la date de l'audition de son cas et doit lui offrir la possibilité de faire valoir sa défense aux actes reprochés.
- 2.5.3 Le conseil d'administration est autorisé à adopter, à mettre en vigueur et à suivre en matière d'expulsion la procédure qu'il pourra, de temps à autre, déterminer par voie de règlement. Il peut également confier à un comité de discipline l'administration et l'étude des cas disciplinaires relevant de l'application ou de l'interprétation des règlements techniques ou autres.

Article 2.6 – Code de conduite des nageurs

Afin de rendre les entraînements agréables et sécuritaires pour tous, les nageurs sont tenus de suivre les consignes suivantes:

- Il est recommandé au nageur d'arriver 10 minutes avant le début de l'entraînement en piscine et de faire des exercices d'échauffement à sec à l'extrémité de la piscine.
- Si un nageur arrive en retard, il commence son entraînement là où les autres sont rendus dans son couloir.
- L'entraîneur déterminera le couloir du nageur en fonction de son calibre. Les couloirs pourront être interchangés selon les besoins d'entraînement.
- Le nageur doit garder la droite dans le couloir, sauf si avis contraire.
- Lorsqu'arrêté, le nageur devrait se coller près du câble pour que les autres nageurs puissent passer au centre. En nageant, si un nageur se fait toucher les pieds par celui

qui est derrière lui, signifiant l'intention de le dépasser, ce premier devrait bien garder sa droite. La courtoisie entre les nageurs est de mise en tout temps.

- Afin de ne pas blesser les autres nageurs, surtout en période de fort achalandage, le nageur doit obtenir l'accord de l'entraîneur et des autres nageurs dans son couloir avant de se servir de palmes ou de palettes.
- Par mesure de sécurité, le nageur doit avertir l'entraîneur avant de sortir de la piscine pendant l'entraînement (ex: toilette). L'entraînement débute et se termine aux heures indiquées sur l'horaire.
- Tous les participants doivent se conformer à l'entraînement établi par les entraîneurs.
- Le matériel emprunté doit être bien rangé à la fin de l'entraînement.
- L'installation et le rangement des câbles sont la responsabilité des nageurs.

Chapitre 3 - Assemblée des membres

Article 3.1 – Composition

Toute assemblée des membres est composée des personnes suivantes :

- Les membres en règle du Club;
- Un représentant désigné par le Service de la culture, des sports, des loisirs, et du développement social de l'arrondissement de Saint-Laurent, au plus tard le jour de la tenue de l'assemblée;
- Un représentant des entraîneurs.

Article 3.2 – Lieu ou modalité de réunion

Toute assemblée des membres peut être tenue dans un lieu physique ou sur une plateforme de téléconférence ou une combinaison des deux.

Article 3.3 – Assemblée annuelle

L'assemblée annuelle du Club doit avoir lieu au plus tard le 1^{er} juillet de chaque année, à la date, au lieu et à l'heure déterminés par le conseil d'administration.

Article 3.4 – Assemblée spéciale

- 3.4.1 Une assemblée spéciale du Club peut être convoquée sur demande du conseil d'administration par le secrétaire ou toute autre personne désignée à cet effet.
- 3.4.2 Une assemblée spéciale peut également être convoquée à la demande écrite d'au moins quinze (15) personnes ayant le droit de vote à toute assemblée des membres. Dans un tel cas, l'assemblée spéciale doit être tenue dans les vingt (20) jours suivant la demande écrite.

Article 3.5 – Avis de convocation

- 3.5.1 L'avis de convocation à toute assemblée des membres est de dix (10) jours. L'avis de convocation doit mentionner la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de cette assemblée.
- 3.5.2 L'avis de convocation est envoyé par courriel aux membres du Club ou à l'adresse indiquée dans les registres du Club s'ils n'ont pas de courriel. En cas de nonaccès au réseau Internet et/ou de l'interruption du service postal, le conseil d'administration est autorisé à adopter le mode de convocation le plus adéquat dans les circonstances.
- 3.5.3 L'ordre du jour de l'assemblée annuelle doit contenir au minimum les points suivants :
- Appel des membres et vérification du quorum ;
 - Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée ;
 - Lecture et adoption de l'ordre du jour ;
 - Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée précédente (annuelle et spéciale, le cas échéant) ;
 - Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée précédente (annuelle et spéciale, le cas échéant) ;
 - Présentation du rapport du président ;
 - Présentation des états financiers annuels ;
 - Ratification des décisions adoptées par les administrateurs-officiers depuis la dernière assemblée ;
 - Rapport du représentant municipal ;
 - Présentation du rapport des entraîneurs ;
 - Divers ;
 - Élection des membres du conseil d'administration du Club pour l'année à venir ;
 - Levée de l'assemblée.

Article 3.6 – Quorum

Le quorum à toute assemblée des membres est de 20% des membres en règle inscrits à la session en cours.

Article 3.7 – Vote

À toute assemblée des membres :

- Seuls les membres en règle inscrits à la session en cours et présents dans la salle physique ou sur la plateforme de téléconférence ou la combinaison des deux ont le droit de vote;
- Le représentant de l'arrondissement de Saint-Laurent et le représentant des entraîneurs n'ont pas le droit de vote;

- Le vote par procuration est interdit;
- Le vote se prend à main levée sauf si le tiers des personnes ayant le droit de vote réclame un scrutin secret; ce dernier est toutefois de rigueur lors de l'élection des administrateurs-officiers;
- Au cas de partage des voix, le président du Club a droit à un vote prépondérant;
- Toute résolution ou règlement est adopté à la majorité simple des voix exprimées sauf s'il en est autrement prévu dans les présents règlements ou par la Loi.

Article 3.8 – Procédure d'assemblée

Le président du Club ou, le cas échéant, le président d'assemblée détermine la procédure à suivre lors des assemblées des membres sous réserve de l'appel aux membres et des moyens relatifs à la procédure d'élection.

Chapitre 4 - Conseil d'administration

Article 4.1 – Composition

Le conseil d'administration est composé de sept (7) personnes élues par les membres à titre d'administrateurs-officiers du Club lors de l'assemblée annuelle des membres.

Article 4.2 – Mandat

- 4.2.1 Les administrateurs-officiers ont un mandat de deux (2) ans, à part l'exception mentionnée à l'article 4.2.3.
- 4.2.2 Un administrateur-officier sortant de charge est rééligible.
- 4.2.3 Exceptionnellement, pour l'année 2021-2022, les mandats du vice-président, du trésorier, du directeur des ressources humaines et du directeur des équipements seront raccourcis à un (1) an.
- 4.2.4 Par la suite, les membres du conseil d'administration seront élus de manière « croisée ». Lors d'une assemblée annuelle des membres d'une année paire, il faudra élire le vice-président, le trésorier, le directeur des ressources humaines et le directeur des équipements. Lors d'une assemblée annuelle des membres d'une année impaire, il faudra élire le président, le secrétaire et le directeur des communications.

Article 4.3 – Assemblée du conseil d'administration

- 4.3.1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que jugé nécessaire sur demande du président ou de trois (3) administrateurs-officiers.

- 4.3.2 L'avis de convocation par écrit est envoyé par courriel au moins dix (10) jours avant la réunion aux membres du conseil d'administration, mais en cas d'interruption du réseau Internet ou du service postal, le conseil d'administration est autorisé à adopter le mode de convocation le plus adéquat dans les circonstances.
- 4.3.3 Si jugé nécessaire, le conseil d'administration peut inviter à une assemblée quelconque les personnes suivantes :
- Un représentant désigné par le Service de la culture, des sports, des loisirs, et du développement social de l'arrondissement de Saint-Laurent ;
 - Un représentant des entraîneurs.
- 4.3.4 Le conseil d'administration peut se réunir en personne ou sur une plateforme de téléconférence ou une combinaison des deux.

Article 4.4 – Quorum

Le quorum à toute assemblée du conseil d'administration est fixé à quatre (4) administrateurs-officiers.

Article 4.5 – Démission

Tout administrateur-officier peut démissionner de sa fonction en adressant au secrétaire du Club ou au président au cas de vacance à cette fonction, un avis écrit à cet effet. Cette démission prend effet à compter de la date de réception de l'avis écrit.

Article 4.6 – Vacance et remplacement

Si une vacance est créée au sein du conseil d'administration soit par décès, interdiction, faillite ou cession des biens, perte de l'une des qualités d'administrateurs, démission, expulsion ou absence à trois (3) assemblées consécutives du conseil d'administration sans motivation au préalable, telle vacance est comblée par les autres administrateurs-officiers du conseil d'administration.

Article 4.7 – Administrateurs-officiers

4.7.1 Les administrateurs-officiers du Club sont :

- le président;
- le vice-président;
- le secrétaire;
- le trésorier;
- le directeur – communications;
- le directeur – ressources humaines;
- le directeur – équipements.

4.7.2 Les administrateurs-officiers sont élus par les personnes ayant le droit de vote et

étant présentes à l'assemblée annuelle des membres.

Article 4.8 – Indemnisation et rémunération

La fonction d'administrateur-officier est sans rémunération. Toutefois, les administrateurs-officiers peuvent être remboursés de leurs dépenses selon les politiques déterminées de temps à autre par le Club.

Article 4.9 – Code d'éthique

- Les membres du conseil d'administration s'engagent à agir de bonne foi dans le cadre de leur fonction dans le respect des uns des autres, des nageurs et des entraîneurs.
- Les membres du conseil d'administration doivent respecter la confidentialité des délibérations des réunions. Cette obligation continue de s'exercer même lorsque le membre ne fait plus partie du conseil d'administration. La liste des nageurs et les informations personnelles qui y sont inscrites sont confidentielles. De plus, les films et photos prises des nageurs lors d'activités du Club ne peuvent pas être utilisés sans la permission des nageurs concernés.
- En ce qui concerne les conflits d'intérêts, aucun administrateur-officier intéressé, soit personnellement, soit comme membre d'une société ou corporation (ex : magasin de sport, traiteur, ou toute autre compagnie utilisée par le Club), dans un contrat avec le Club n'est tenu de démissionner. Il doit cependant divulguer son intérêt au conseil d'administration au moment où celui-ci discute de ce contrat, le faire consigner au procès-verbal, s'abstenir de délibérer et de voter sur cette question. À la demande du président ou de tout autre administrateur-officier, l'administrateur-officier concerné doit quitter la réunion pendant que le conseil d'administration délibère et vote sur l'acquisition ou le contrat en question.
- Le président ou son représentant doit exposer aux membres du Club et aux personnes en dehors du Club des informations et/ou des opinions avec objectivité et exactitude, particulièrement lorsqu'il rencontre des représentants de l'arrondissement et des médias.
- En cas de problème en piscine (comportement inadéquat d'un nageur), tout membre du conseil d'administration doit supporter l'entraîneur après discussion de l'action à prendre pour corriger la situation.

Article 4.10 – Procédure

Le président du Club ou selon le cas le président d'assemblée détermine la procédure à suivre lors des assemblées du conseil d'administration sous réserve de l'appel aux administrateurs.

Article 4.11 – Pouvoirs et responsabilités du conseil

- Le conseil administre les affaires du Club et en exerce tous les pouvoirs.

- L'administrateur-officier doit, dans l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la Loi, la Charte du Club et les règlements généraux lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
- L'administrateur-officier doit agir avec prudence et diligence, soin, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du Club. Il doit respecter scrupuleusement le code d'éthique tel que décrit à l'article 4.9 des règlements généraux.

Article 4.12 – Droit de vote

Le représentant désigné par l'arrondissement de Saint-Laurent et le représentant des entraîneurs qui assistent aux réunions du conseil d'administration n'ont pas le droit de vote.

Chapitre 5 - Commission et comité

Article 5.1 – Formation et composition

- 5.1.1 Le conseil d'administration peut former, de temps à autre, toute commission ou tout comité nécessaire au fonctionnement du Club. Toute commission ou tout comité est maître de sa régie interne sauf disposition contraire dans les présents règlements ou tout autre règlement du Club.
- 5.1.2 Le conseil d'administration détermine la composition de chaque commission ou comité, en nomme les membres, comble les vacances et prévoit leur mandat et l'échéancier de leur travail, s'il y avait lieu.

Chapitre 6 - Dispositions financières

Article 6.1 – Année financière

L'année financière du Club débute le 1er mai d'une année pour se terminer le 30 avril de l'année suivante.

Article 6.2 – Vérification financière

Les états financiers sont préparés annuellement à l'interne. Une vérification externe des comptes peut être demandée au besoin. Elle devra être approuvée majoritairement par l'assemblée des membres.

Article 6.3 – Effets bancaires

Chaque chèque, billet ou autre effet bancaire du Club est signé à la main par au moins deux (2) personnes désignées par le conseil d'administration.

Article 6.4 – Contrats

Un contrat ou tout autre document requérant la signature du Club est signé par toute personne désignée généralement ou spécifiquement à cette fin par le conseil d'administration.

Chapitre 7 - Définition des fonctions

Article 7.1 – Le président

- préside les assemblées du conseil d'administration;
- agit à titre de personne-ressource entre le conseil d'administration et le représentant désigné par l'arrondissement de Saint-Laurent (ex : inscriptions, subventions, horaires, ainsi que toute autre rencontre sollicitée par l'arrondissement);
- agit à titre de personne-ressource entre le conseil d'administration et la Fédération de natation du Québec (FNQ);
- émet et envoie les chèques pour les compétitions dans les délais prescrits par les organisateurs de ces dernières;
- s'occupe des dépôts bancaires et du paiement des factures (ex: assurances, location de piscine, affiliations avec la FNQ);
- représente le Club auprès des différents services gouvernementaux (ex : impôts, registraire des entreprises du Québec);
- peut déléguer quelques-unes ou toutes ces tâches à un autre membre du conseil d'administration selon les circonstances.

Article 7.2 – Le vice-président

- assume les pouvoirs du président en son absence;
- s'occupe à chaque saison des procédures d'affiliation des nageurs et des entraîneurs auprès de la FNQ et de Natation Canada;
- collecte l'argent des nageurs pour les compétitions et les chèques de dépôt pour les championnats provinciaux, nationaux, et internationaux.

Article 7.3 – Le secrétaire

- prévoit l'ordre du jour des assemblées du conseil d'administration et de l'assemblée annuelle des membres;
- prépare le procès-verbal de toute réunion du conseil d'administration et en remet une copie aux membres du conseil d'administration dans les meilleurs délais;
- conserve la documentation officielle du Club (ex : procès-verbaux, incorporation, archives).

Article 7.4 – Le trésorier

- fait la planification budgétaire annuellement;
- récupère les relevés mensuels des comptes bancaires et de la petite-caisse et prépare un état financier annuel pour soumission lors de l'assemblée annuelle des membres;
- s'assure que les dépenses qui se font sont dans l'intérêt de l'ensemble des membres;
- s'assure que les déclarations annuelles du Club en tant qu'employeur sont bien remplies et correctement transmises à Revenu Québec et à l'Agence du revenu du Canada avant la date prescrite.

Article 7.5 – Le directeur – communications

- publicise les activités d'intérêt public du Club, soit sur le babillard prévu à cet effet, par courrier postal, par courrier électronique, sur un site internet désigné, ou par service de messagerie SMS (ex. pour les annulations d'entraînement imprévues);
- aide à mettre en évidence les activités sociales du Club;
- fait la mise-à-jour de la liste d'envoi électronique au moins deux fois par an.

Article 7.6 – Le directeur – ressources humaines

- est responsable de l'embauche, de la préparation des contrats d'emploi, et de la gestion des employés du Club ;
- sert de répondant officiel auprès de la CNESST;
- s'occupe des feuilles de temps des entraîneurs et effectue l'entrée des données auprès du service des paies à toutes les deux (2) semaines ;
- s'occupe de compléter les documents de fin d'emploi pour le service des paies lorsqu'un employé quitte le Club.

Article 7.7 – Le directeur – équipements

- s'occupe à chaque saison de la commande de matériel aquatique pour les nageurs intéressés ;
- propose d'autres matériaux au comité d'administration et aux nageurs et procède à l'achat et à la distribution de ces items ;
- fait l'inventaire périodique de l'équipement disponible aux membres dans l'enceinte de la piscine et propose au comité d'administration l'achat de fournitures spécifiques.

Chapitre 8 - Dispositions finales

Article 8.1 – Amendements aux présents règlements

Toute modification aux présents règlements doit d'abord être adoptée par le conseil d'administration et soumise par la suite pour ratification à une assemblée annuelle ou

assemblée spéciale des membres convoquée à cette fin, selon le cas. À moins qu'il n'en soit prévu autrement par la Loi, le conseil d'administration peut, entre deux (2) assemblées annuelles, apporter des modifications aux présents règlements et ses modifications sont en vigueur dès leur adoption et jusqu'à une prochaine assemblée annuelle ou spéciale des membres selon le cas et si elles ne sont pas ratifiées à l'assemblée annuelle suivante, elles cessent d'être en vigueur mais de ce jour seulement.

Article 8.2 – Clause spéciale

Toute modification aux articles 1.1, 1.2, 3.1, 3.6, 4.1 et 8.2 requiert l'approbation unanime des administrateurs-officiers du Club avant d'être soumise, par la suite, aux membres pour ratification.